

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 383/2543 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิรพรการโยธา โจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 12,
มาตรา 17, มาตรา 29

หลังจากจำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและศาลภาษีอากรกลางได้นัดชี้สองสถาน และได้ส่งหมายนัดให้ทนายโจทก์ทราบโดยชอบแล้ว ต้องถือว่าโจทก์ทราบวันนัดชี้สองสถานของศาลภาษีอากรกลางแล้ว ในวันนัดชี้สองสถานทนายโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้อง คงมาแต่ฝ่ายจำเลย ศาลจึงทำการชี้สองสถานไปโดยให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนแล้วให้จำเลยนำสืบแก้ แต่โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร และโจทก์ไม่มาศาล ศาลภาษีอากรกลางจึงสั่งงดสืบพยานโจทก์ได้ และถือว่าโจทก์ได้ทราบกระบวนการพิจารณาในวันชี้สองสถานแล้ว

โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร และโจทก์ไม่มาศาล ศาลจึงสั่งงดสืบพยานโจทก์ และต่อมาพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีมิใช่เป็นกรณีที่ศาลสั่งให้โจทก์ขาดนัดพิจารณา โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โจทก์จำนวน 380,599.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับ

ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่งอายัดทรัพย์สินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 12

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วการยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้างเป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งยึดและอายัดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่

ศาลภาษีอากรกลางสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิขอพิจารณาใหม่หรือไม่ เห็นว่า หลังจากจำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและศาลภาษีอากรกลางได้นัดชี้สองสถานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2541 และได้ส่งหมายนัดให้ทนายโจทก์ทราบโดยชอบแล้ว ปรากฏตามรายงานการเดินหมายของศาลจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 ดังนั้นต้องถือว่าโจทก์ทราบวันนัดชี้สองสถานของศาลภาษีอากรกลางแล้ว แต่ในวันชี้สองสถานทนายโจทก์ไม่มาศาลโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องอย่างไรคงมาแต่ฝ่ายจำเลย ศาลจึงทำการชี้สองสถานไปโดยให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนแล้วให้จำเลยนำสืบแก้ แต่ปรากฏว่าโจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร และโจทก์ไม่มาศาล ศาลภาษีอากรกลางจึงสั่งงดสืบพยานโจทก์ซึ่งศาลภาษีอากรกลางชอบที่จะกระทำได้อ้างถือว่าโจทก์ได้ทราบกระบวนการพิจารณาในวันชี้สองสถานแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์

ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาโจทก์ชอบที่จะขอให้พิจารณาใหม่นั้น เห็นว่า คดีนี้
โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรและโจทก์ไม่มาศาล ศาลจึง
สั่งงดสืบพยานโจทก์ และต่อมาพิพากษาให้โจทก์แพ้คดี จึงมิใช่เป็นกรณีที่ศาลสั่งให้
โจทก์ขาดนัดพิจารณา อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิขอพิจารณาใหม่ได้

พิพากษายืน

(สบโชค สุขารมณ์-สันติ ทักกราล-มงคล ทับเที่ยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>